

是“赚点钱来偿还利息”，直到2022年10月9日认罪认罚时才改称转移120万元的目的是“避免资金被冻结”和“不想把全部资金都返还给刷手”，在庭审时又供述目的是“投资再赚钱，也是以后自己可以做生意”，不管出于何种目的均不符合洗钱罪要求的将赃款来源和性质合法化的主观意图。且供述为“避免资金被冻结”和“不想把全部资金都返还给刷手”的目的明显和事实不符。李某在转账给邱某某后不断取回投资资金并归还各集资参与人，直到将投资的大部分金额取回并归还各集资参与人的行为，表明其主观故意并非为了将赃款的来源和性质合法化。

2. “自洗钱”的本质在于使犯罪所得及其产生的收益形成合法外观之新行为，从而具体地阻碍了对犯罪所得及其产生的收益来源的认定。本案中，被告人李某非法吸收公众存款罪后的投资行为，是对原先变相吸收公众存款行为的自然延续，并没有切断非法吸收公众存款的犯罪所得与集资参与人等资金支付方的关联，被告人李某并没有对集资参与人提出其投资所得与非法集资所得存在来源区分的抗辩理由；被告人李某不断收回投资资金并归还集资参与人的行为，更表明其投资行为并没有阻碍司法机关对其犯罪所得的认定，其行为不符合“自洗钱”的本质要求。

综上所述，被告人李某主观上不具有掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益来源和性质的故意，公诉机关指控被告人李某犯洗钱罪的事实不清，证据不足，依法不予认定。

对上游犯罪人员的自洗钱行为以洗钱罪追究刑事责任，是《中华人民共和国刑法修正案(十一)》根据反洗钱形势任务作出的重大调整，在办案过程中，我们需要完整把握刑法规定的犯罪构成条件，坚持主观因素与客观因素相统一的刑事责任评价原则，才能准确认定洗钱罪。非法吸收公众存款罪后的投资行为，往往是正常或单纯地利用不法利益的行为，是对原先变相或非法吸收公众存款行为的自然延续，并未造成金融秩序的紊乱，也未阻碍侦查机关侦查资金去向从而侵犯新的法益。

编写人：广东省潮州市中级人民法院 林书焕

非法吸收公众存款罪罚金刑从旧兼从轻原则的适用

—— 钱某某等非法吸收公众存款案

【案件基本信息】